

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן

969/25/פ

הצעת חוק העתיקות (תיקון – הודעה ומחיקת הערה בפנקסי המקרקעין), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 28 בחוק העתיקות, התשלח–1978¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 28(ב) –

(1) המילים "אם זהותם או מענם ידועים" – יימחקו;

(2) בסופו יבוא "ההודעה תימסר בדואר רשום על ידי הרשות, וזאת לא יאוחר משלושים ימים ממועד הרישום".

2. תיקון סעיף 29 בחוק העיקרי, בסופו יבוא:

"(ד) ניתן אישור כאמור בסעיף קטן (א) ובעקבות הפעולה שבוצעה במקרקעין ניתן למחוק את ההערה לפי סעיף 28(ב) – תימחק ההערה מפנקסי המקרקעין; לא ניתן היה למחוק את ההערה כאמור – תירשם הערה בדבר הפעולות שניתן לבצע במקרקעין בעקבות האישור שניתן לפי סעיף קטן (א)." –

דבריו הסבר

מטרת הצעת חוק זו להגן על בעלי נכסים מפגיעה בזכות היסוד לקניין ולתקן את העיוות הקיים בחוק כיום.

במצב הנוהג כיום, כאשר רשות העתיקות מכריזה על מקום מסוים כ"אתר עתיקות", נרשמת על כך הערה בפנקסי המקרקעין, אולם הרשות אינה מוסרת הודעה על כך בדואר רשום לבעל המקרקעין. העיוות מחריף כאשר גם לאחר שהרשות אישרה בכתב לבעלים כי אין מניעה לעשות במקרקעין פעולת בנייה, ההערה אינה נמחקת, והיא ממשיכה להופיע בפנקסי המקרקעין.

מטרת הצעת חוק זו לחייב את רשות העתיקות להודיע בדואר רשום לבעל המקרקעין ולמחזיק במקרקעין כי המקום הוכרז כאתר עתיקות וכן כי נרשמה על כך הערה בפנקסי המקרקעין. בנוסף, קובעת ההצעה כי כאשר תקבע רשות העתיקות שאין עוד מניעה לעשות במקרקעין פעולת בנייה, תימחק ההערה מפנקסי המקרקעין, ואם לא ניתן לעשות כן – תירשם הערה בדבר הפעולות שניתן לבצע במקרקעין. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (פ/2149/24).

הצעת החוק זהה לפ/2149/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשל"ח, עמוד 76.